

MEMENTO RESUMIDO — Sistema de Segurança Pública no Brasil

CFO PM 2026 Â· RevisÃ£o por mÃ³dulos

MÓD. 1 — CONCEITOS FUNDAMENTAIS

- **Público** (lat. *publicus*): relativo ao povo, à coletividade — oposto de **privado**.
- **Ordem** (lat. *ordo*): correta disposição das coisas no seu devido lugar.
- **Segurança** (lat. *securus*): tornar livre de perigos e incertezas; assegurar/garantir.
- **Ordem pública**: <mark>situação de **tranquilidade e normalidade** que o Estado assegura às instituições e a todos</mark>, conforme as normas jurídicas — garantia dos direitos individuais, estabilidade das instituições, regular funcionamento dos serviços públicos e moralidade pública.
- **Triade da ordem pública**: **segurança pública + tranquilidade pública + salubridade pública**.

MÓD. 2 — ART. 144 DA CF: OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

- **Caput**: a segurança pública é **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**, exercida para a **preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio**.
- **Os 6 órgãos (incisos I a VI)**:
 - I — **Polícia Federal**
 - II — **Polícia Rodoviária Federal**
 - III — **Polícia Ferroviária Federal**
 - IV — **Polícias Cíveis**
 - V — **Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares**
 - VI — **Polícias Penais (federal, estaduais e distrital)** — incluídas pela **EC nº 104/2019**.

△ O rol do art. 144 é **TAXATIVO**. **Guarda Municipal NÃO** é um dos órgãos dos incisos I–VI (está no §8º). Forças Armadas tampouco integram o rol. △ Mnemônico: as **três "federais"** (PF, PRF, PFF) + **cíveis** + **militares/bombeiros** + **penais**.

MÓD. 3 — COMPETÊNCIAS DE CADA ÓRGÃO (§§ DO ART. 144)

- **Polícia Federal (§1º)**: apura infrações contra a União; previne/reprime **tráfico internacional**, contrabando e descaminho; polícia **marítima, aeroportuária e de fronteiras**; **com exclusividade**, a **polícia judiciária da União**.
- **PRF (§2º)**: **patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.
- **PFF (§3º)**: **patrulhamento ostensivo das ferrovias federais**.
- **Polícias Cíveis (§4º)**: dirigidas por **delegados de carreira**; **polícia judiciária** e apuração de infrações penais, **exceto as militares**.
- **Polícias Militares (§5º)**: **polícia ostensiva e preservação da ordem pública**. **CBM**: atividades de **defesa civil**.
- **Polícias Penais (§5º-A)**: **segurança dos estabelecimentos penais** (EC 104/2019).
- **§6º**: PM e CBM são **forças auxiliares e reserva do Exército** e, com as polícias cíveis e penais, **subordinam-se aos Governadores**.

△ **Polícia ostensiva (PM) × polícia judiciária (PC/PF)**: a PM **previne** e mantém a ordem (fardada, ostensiva); a PC/PF **investiga** após o delito.

MÓD. 4 — OUTROS ATORES DO SISTEMA

- **Guardas Municipais (§8º)**: os Municípios **poderão** constituí-las para proteger **bens, serviços e instalações** — **Lei nº 13.022/2014** (Estatuto Geral das Guardas Municipais).
- **Segurança viária (§10, EC nº 82/2014)**: educação, engenharia e **fiscalização de trânsito**; agentes de trânsito estruturados em carreira.
- **Forças Armadas**: atuam de modo **excepcional** (GLO — Garantia da Lei e da Ordem), em grave perturbação da ordem.
- **Sistema penitenciário**: executa as penas; desafios = **superlotação** e ressocialização.

MÓD. 5 — SUSP E PNSPDS (LEI Nº 13.675/2018)

- A **Lei nº 13.675/2018** institui o **SUSP — Sistema Único de Segurança Pública** e cria a **PNSPDS — Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social** (regulamenta o art. 144, §7º).
- **Finalidade**: integrar e coordenar os órgãos de segurança pública nas três esferas (**federalismo cooperativo**), com **planejamento, governança e metas**.
- **Integrantes operacionais do SUSP (art. 9º, §1º)**: os órgãos do art. 144 (PF, PRF, PFF, polícias cíveis, PM, CBM, polícias penais) + **guardas municipais e agentes de trânsito** (estes com atuação limitada às suas competências).
- **Princípios (art. 4º)**: respeito ao **Estado Democrático de Direito** e aos **direitos humanos**, proteção dos DH, eficiência, **transparência**, participação social, **resolução pacífica de conflitos**, uso comedido e proporcional da força, entre outros.
- **Governança**: ciclo de **planejamento → execução → monitoramento → avaliação**, com **planos** nacionais, estaduais e municipais alinhados à PNSPDS.

△ **SUSP ≠ SUS**: SUSP é o **Sistema Único de Segurança Pública** (Lei 13.675/2018); inspira-se na lógica integradora, mas é da **segurança pública**.

MÓD. 6 — SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL E RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

- **Responsabilidade compartilhada**: União, Estados e Municípios têm atribuições **próprias e conexas**, exercidas com **cooperação**.
- **Sistema de Justiça Criminal: Poder Judiciário** (aplica o direito ao caso concreto, com autonomia), **Ministério Público** (titular da ação penal) e os órgãos policiais.
- **ENASP (2010)**: Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (CNJ + CNMP + MJ) — foco inicial nos **homicídios dolosos** (mais de 80% dos inquéritos eram arquivados).
- **FUNPEN**: Fundo Penitenciário Nacional — discute-se sua transformação em **fundo de segurança pública** e a vedação ao **contingenciamento**.

△ **Cidadania na esfera penal**: dados (IPEA, Defensoria) mostram **viés racial e social** na atuação penal — o respeito aos **direitos fundamentais** é parte do sistema de segurança.

MÓD. 7 — PODER DE POLÍCIA (ART. 78 DO CTN)

- **Conceito**: atividade da administração pública que **limita ou disciplina** direito, interesse ou liberdade, em razão do **interesse público** (segurança, ordem, higiene, tranquilidade, propriedade etc.).
- **Atributos (3)**: **Discricionariedade** (juízo de conveniência/oportunidade, nos limites da lei); **Autoexecutoriedade** (independe de prévia autorização do Judiciário); **Coercibilidade** (é imperativo, admite uso da força — sem arbítrio/excesso).
- **Modos de atuar (4)**: **Ordem** de polícia (impõe limitação); **Consentimento** (licença — vinculada; autorização — discricionária e revogável); **Fiscalização** (verifica o cumprimento — previne e reprime); **Sanção** (punição da infração).

CHAVE ▶ Decore os 3 atributos (**D-A-C**: Discricionariedade, Autoexecutoriedade, Coercibilidade) e os 4 modos (**ordem → consentimento → fiscalização → sanção**).

MÓD. 8 — CONTROLE DA ATIVIDADE POLICIAL

- **Controle interno**: exercido **dentro da própria instituição** — Corregedorias e Ouvidorias — para apurar desvios e responsabilizar.
- **Controle externo**: exercido por órgãos de **fora** — **Ministério Público** (controle externo da atividade policial, **art. 129, VII, da CF**), **Poder Judiciário**, Ouvidorias independentes e **controle social** (sociedade civil).

⚠ O **controle externo da atividade policial** é função institucional do **Ministério Público** (art. 129, VII, CF) — não confundir com o controle interno (corregedorias).